

1500612-56.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... em que se apuram delitos como o roubo, pois é ela que teve maior contato com o meliante. Tal entendimento já se encontra cristalizado em nossos Tribunais: 'Prova - Palavra da vítima de roubo - Valor: Em sede de crime perpetrado na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima deve ser aceita sem ressalvas quando indemonstrado nos autos qualquer interesse, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

## SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500612-56.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

JULIO CESAR DOS SANTOS LOURENÇO

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS LOURENÇO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 30 de maio de 2022, por volta das 18h56, na Rua Araújo Leite, quadra 7, Vila Antartica, nesta cidade e Comarca de Bauru, subtraiu, para si, mediante violência, um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, avaliado em R\$ 1.800,00, pertencente à vítima Carlos Henrique de Souza.

A denúncia foi oferecida às fls. 126/129 e recebida pela decisão de fl. 130.

O réu foi citado (fl. 144) e apresentou resposta à acusação à fl. 152.

A decisão de fls. 153/154 manteve o recebimento da denúncia e deu início à fase de instrução, procedendo-se à oitiva da vítima e de uma testemunha comum. Ao final, o réu foi interrogado (fl. 177-mídia).

Encerrada a fase de instrução, as partes passaram às alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 181/189).

Por outro lado, a Defesa rogou pela absolvição sob o argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena no mínimo legal, em regime inicial menos gravoso (fls. 192/197).

É o relatório.  
DECIDO.

Cuida-se de ação penal instaurada para apuração do delito de roubo.

Em que pese os esforços empreendidos pela Defesa, o conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à pretensão contida na denúncia.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1, boletim de ocorrência de fls. 49/52, auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 55, exame médico de fls. 119/120, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

O réu confessou o delito. Falou que havia feito uso de entorpecentes e ingerido bebida alcoólica na data dos fatos. Acrescentou que foi mordido pela vítima e fugiu assim que tomou posse do aparelho celular dela (fl. 177-mídia).

Corroborando a confissão do réu, estão as declarações da vítima.

O ofendido Carlos Henrique de Souza narrou que estava caminhando pela via pública quando foi surpreendido por um indivíduo que veio por trás e lhe desferiu um golpe na cabeça, o que o derrubou ao solo; ao se levantar, atordoado, entrou em luta corporal com o autor, mordendo o braço dele, inclusive; ato contínuo, seu aparelho telefônico caiu do bolso, momento em que o indivíduo se apossou do bem e fugiu. Contou que foi socorrido ao hospital, não tendo permanecido internado, e no mesmo dia foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde reconheceu o réu como sendo o autor do roubo. Explicou que havia outras pessoas ao lado do réu durante o reconhecimento (fl. 177-mídia).

O policial militar Willian Henrique José da Silva relatou ter recebido notícia pelo Copom acerca da prática de roubo a um transeunte, sendo que o autor seria um homem magro e havia recebido mordida em seu braço. Disse que efetuou patrulhamento pela região e encontrou o réu, indivíduo cujas características eram coincidentes, razão pela qual efetuou a abordagem e observou que havia uma mordida no braço dele. Aduziu que o réu confessou a prática criminosa e indicou onde havia abandonado o telefone. Esclareceu que a vítima permaneceu no hospital enquanto a equipe apresentava a ocorrência na Delegacia de Polícia (fl. 177-mídia).

Ao que se extrai da prova oral colhida nos autos e observada a dinâmica dos fatos, não restam dúvidas de que o réu foi o autor da subtração, empregando violência para o intento criminoso, sobretudo porque ele confessou a prática delitiva e foi detido logo após o roubo, assim como foi reconhecido pela vítima.

É importante destacar que a confissão ostenta elevada carga probante a tranquilizar

o espírito do julgador na formação do seu convencimento, ainda mais se confirmada pelas demais provas constantes nos autos, como no caso.

Outrossim, restou confirmado que o réu apresentava ferimento em seu antebraço direito decorrente de uma mordida do ofendido (exames de fls. 59 e 95).

Além disso, faz-se necessário ressaltar que, em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera, sendo preciosa e bastante no identificar o autor do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocente. Logo, não há se falar que as declarações da vítima devem ser analisadas com cautela.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima em caso como o dos autos, transcrevo:

"Sem dúvida a palavra da vítima é muito importante nos casos em que se apuram delitos como o roubo, pois é ela que teve maior contato com o meliante. Tal entendimento já se encontra cristalizado em nossos Tribunais: 'Prova - Palavra da vítima de roubo - Valor: Em sede de crime perpetrado na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima deve ser aceita sem ressalvas quando indemonstrado nos autos qualquer interesse, gratuito, de imputar falsa acusação a pessoa inocente, que sequer conhecia anteriormente aos fatos.'" (RJTACRIM 15/290)." (TJSP. 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0027851-73.2010.8.26.0451. Relator: Des. Edison Brandão. Data do julgamento: 18 de março de 2014)

"a palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quando não os conhece." (TACRIM-SP-AP-11a C.- Rel. Xavier de Aquino - RJTACRIM 33/218)

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Descabimento: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua exposição firme e segura, com o apoio em outros elementos de convicção, autoriza o édito condenatório. Recurso não provido. (TJSP. 15ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0005515-65.2007.8.26.0068. Relator: Des. J. Martins. Data do julgamento: 20 de junho de 2013) (destaquei)

Portanto, nada há a macular as declarações da vítima, a qual foi clara, coerente e segura na descrição dos fatos.

Ademais, o policial militar foi uníssono e categórico em afirmar que recebeu a notícia da prática do roubo e as características do autor, tendo efetuado diligências pela região e localizado o réu, o qual admitiu o delito e indicou onde estava o aparelho telefônico roubado.

Não se olvida que o agente não presenciou a subtração, todavia, como já mencionado, efetuou a prisão do réu após ter recebido as características do autor do crime.

A propósito, é importante salientar que nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório do depoimento do policial, o qual apresentou a mesma versão em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedor de credibilidade. A essência do depoimento do militar revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

De fato, não pode ser desconsiderado o depoimento do policial, servidor público cumpridor de seu dever, já que foi compromissado como qualquer outra testemunha e não possui interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da

Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre estes e os agentes. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte do militar. Por tal razão, não merece ver desprestigiada sua palavra somente pelo fato de pertencer ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

"Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes." (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

Dessa forma, a análise do conjunto probatório indica inexistir fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição do réu.

Ainda, é de fundamental enfatizar que a subtração foi praticada mediante violência, haja vista que o réu agrediu a vítima até se apossar do aparelho telefônico, sendo de fundamental importância enfatizar que o resultado da violência está revelado pelo exame de corpo de delito de fls. 119/120, indicando que o ofendido apresentava lesão corporal de natureza leve, com equimose em pálpebra superior esquerda; ferimento inciso, suturado, medindo aproximadamente 2 cm em orelha direita; escoriações em braços, antebraços, região escapular direita, joelhos; edema em tornozelo direito.

Inegável que no caso concreto a agressão infundiu maior temor na vítima e a tornou mais vulnerável à ação do criminoso.

Por todo o exposto, o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelo réu, do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, resta somente a fixação da pena.

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu ostenta antecedentes criminais, além da reincidência a ser considerada em momento oportuno (fls. 83/84: processo nº 0001444-98.2008.8.26.0063; fls. 87/88: processo nº 0003923-64.2008.8.26.0063; fl. 91: processo nº 0002015-58.2011.8.26.0453; fl. 92: processo nº 0012010-61.2012.8.26.0453). Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não lhes são desfavoráveis. Por derradeiro, a vítima não apresentou comportamento relevante que influenciasse na dosimetria.

Acerca dos antecedentes, não há se falar que o transcurso do período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal suprime os maus antecedentes criminais. Nesse sentido, a tese de repercussão geral fixada pelo c. STF:

"Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de

prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tema 150: Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base – Leading Case: RE 593818 – Ministro Roberto Barroso – Sessão virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020)

Destarte, por existir uma circunstância judicial desfavorável ao réu (diversos antecedentes criminais), fixo a pena no mínimo legal acrescida de 1/4, resultando em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fl. 88: processo nº 0003953-89.2014.8.26.0063; fls. 88/89: processo nº 0005051-12.2014.8.26.0063; fl. 89: processo nº 0005430-50.2014.8.26.0063), sendo inviável a compensação integral entre ambas, uma vez que se trata de multirreincidência específica. Prepondera, pois, a agravante, com fundamento no artigo 67 do Código Penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DE PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA PROVIDA.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que, em princípio, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na medida em que igualmente preponderantes, haja vista ambas se relacionarem à personalidade do agente.

2. A utilização das várias condenações do acusado para caracterizar a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea prestigia os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, na medida em que se leva em conta a situação individual do réu e sua postura de reiterado desrespeito à Lei para agravar-lhe a pena, quando em comparação com aquele indivíduo que se envolveu em um único evento delituoso.

3. Desse modo, embora a existência de apenas uma sentença penal condenatória possa servir para caracterizar a reincidência, havendo notícias de outras condenações, como in casu, mostra-se correto o afastamento da compensação entre a referida agravante e a atenuante da confissão espontânea.

4. Agravo regimental provido.

(STJ. Quinta Turma. AgRg no Recurso Especial nº 1.540.501 – RS. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 22 de maio de 2018) (destaquei)

Assim, majoro a pena em 1/2, ficando, então, estabelecida no montante de 7 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias-multa, destacando-se a aplicação de patamar menor (1/2) do que seria efetivamente adotado caso não houvesse a atenuante.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, de sorte que torno definitivas as penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, tendo em vista a multirreincidência do réu e o disposto no artigo 33, § 2º, “a” e “b”, do Código Penal. Ademais, deve ser considerada a gravidade do crime, que merece receber uma resposta enérgica do Judiciário, já que a periculosidade demonstrada pelo réu na violência praticada contra a vítima justifica o regime mais rigoroso, único que atende ao princípio da suficiência na repressão e prevenção desta espécie de criminalidade.

Aliás, acerca da matéria deve ser acentuada a jurisprudência do Tribunal Bandeirante:

“[...] Igualmente, não merece provimento o pedido de fixação de regime inicial mais

brando, pois o fechado foi bem imposto tendo em vista que se trata de delito patrimonial em que há o emprego de grave ameaça, tornam-se pessoas traumatizadas, o que acarreta a imposição de regime mais gravoso. Tal situação ocorre também com a sociedade em geral, que vive atemorizada com a violência tão comum nos dias atuais. Portanto, para que haja retribuição ao mal cometido, faz-se necessária a imposição do regime fechado. Assim, no que tange ao regime prisional estabelecido, é de se dizer que o regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir a reincidência, haja vista que, a par do quantum da pena imposta, trata-se de delito extremamente grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade. E nem se diga baseou-se tal imposição na mera gravidade abstrata do delito. Não se olvide que os réus se ajustaram previamente, com um adolescente, para surpreender e ameaçar a vítima, subtraindo seus bens mediante grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo. Regime mais brando certamente não atenderia o caráter preventivo e repressivo das penas estabelecidas.” (TJSP. 8ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0000495-58.2018.8.26.0537. Relator: Des. Sérgio Ribas. Data do julgamento: 23 de novembro de 2020)

“[...] Por fim, a fixação do regime prisional independe da quantidade de pena aplicada. O regime deve ser estabelecido em atenção às circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3º, do mesmo Diploma. E, no caso, o regime mais adequado para o cumprimento das penas reclusivas impostas aos acusados era mesmo o fechado, porquanto condenados pela prática de roubo majorado, infração penal repugnante que, por suas circunstâncias e consequências, desassossega a sociedade e causa traumas profundos em suas vítimas. [...] Também é importante esclarecer que não há determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena fixada e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a Súmula 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com motivação idônea, é perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo. E a conduta dos apelantes, como já dito, revelou periculosidade concreta e efetiva, haja vista que, em plena luz do dia e em comparsaria com um menor de idade, praticaram o roubo contra vítimas adolescentes na via pública, o que justifica a fixação, ao menos inicialmente, do regime mais rigoroso.” (TJSP. 14ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 1500123-55.2019.8.26.0616. Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Data do julgamento: 23 de novembro de 2020)

Assim, o regime inicial será o fechado.

Diante da violência exercida, da quantidade de pena fixada e da reincidência, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

## DISPOSITIVO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS LOURENÇO à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal).

O réu respondeu ao processo custodiado. Ainda, no caso concreto, sorrateiramente subjugou o ofendido em via pública, demonstrando periculosidade muito maior que o

normal, apta a provocar instabilidade no convívio social com sua conduta. Além disso, o réu é multirreincidente específico. Assim, presentes os requisitos à segregação cautelar e não se alterando a situação dos autos, tanto mais diante desta decisão e da pena ora aplicada, bem como pelas razões já expostas às fls. 97/100 e 145/147 e, ainda, em razão da gravidade do crime praticado, o qual provoca constante desassossego na sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social e com o escopo de se resguardar a ordem pública, indefiro-lhe o recurso em liberdade nesta fase processual. Recomende-se, pois, o réu na prisão onde se encontra.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA